

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng
Mã thủ tục	3.000163
Số quyết định	22/QĐ-TANDTC
Cấp thực hiện	Xã, Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Tòa án
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng viên, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức Đảng
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Cá nhân, tổ chức nộp đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ và nhận các văn bản, thông báo tố tụng.

Trường hợp thực hiện trực tuyến, Cá nhân, tổ chức đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng Dịch vụ công của Tòa án nhân dân, lựa chọn và tiến hành thực hiện nộp trực tuyến hoặc đăng ký nhận thông báo, văn bản tố tụng.

Bước 2. Cơ quan Tòa án thông báo kết quả giải quyết đơn khởi kiện. Nếu đơn đủ điều kiện thụ lý thì cơ quan Tòa án ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí đối với đơn khởi kiện. Căn cứ thông báo, cá nhân, tổ chức đến Cơ quan Thi hành án nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án.

Trường hợp thực hiện trực tuyến, căn cứ trên thông báo tổng đạt hoặc tin nhắn SMS (nếu có) về việc Tòa án gửi thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, cá nhân, tổ chức chọn mục thanh toán trực tuyến án phí và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bước 3. Cá nhân, tổ chức nộp biên lai thu tiền tạm ứng đến Cơ quan Tòa án. Cơ quan Tòa án tiến hành thụ lý vụ án.

Trường hợp thực hiện trực tuyến, hệ thống thanh toán trực tuyến sẽ tự động chuyển biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đến Cơ quan Tòa án để thụ lý vụ án và có thông báo đến cá nhân, tổ chức.

Bước 4. Nhận tài liệu, thông báo văn bản tố tụng trực tuyến trên hệ thống hoặc theo địa chỉ đã đăng ký.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Giấy tờ phải nộp		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn khởi kiện		1 bản chính
Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có)		1 bản sao

Trường hợp 2:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có)		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	1 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	1 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Lệnh 21/2014/L-CTN	21/2014/L-CTN
Nghị quyết 110/2015/QH13	110/2015/QH13
Nghị quyết 56/2010/QH12	56/2010/QH12
Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC	02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản tố tụng của Tòa án theo tiến trình giải quyết

Mã: VBTT

TỪ KHÓA

MÔ TẢ